



**Nr. 120 Entwurf und Begründung eines Gesetzes zur Sicherung der Landbewirtschaftung. 16.
Juli 1936**

R 22/2160, Bl. 10–21 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

ENTWURF
eines Gesetzes zur Sicherung der Landbewirtschaftung.
Vom ...

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt vorzuschreiben, daß die zuständige Behörde² in Fällen, in denen die Art und Weise der Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebs oder Grundstücks durch den Nutzungsberechtigten anhaltend und in erheblichem Maße den zur Sicherung der Volksernährung an die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke zu stellenden Anforderungen nicht entspricht,

– 1.

den Nutzungsberechtigten zu einer diesen Anforderungen entsprechenden Wirtschaftsführung auffordern kann,

– 2.

die Verwaltung des Betriebes oder Grundstücks der Aufsicht des Reichsnährstandes unterteilen kann,

– 3.

die Verwaltung des Betriebs oder Grundstücks einem Treuhänder übertragen kann,

– 4.

den Nutzungsberechtigten verpflichten kann, den Betrieb oder das Grundstück ganz oder zum Teil pachtweise einer in der Landwirtschaft erfahrenen Person zu überlassen.

§ 2

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wird ferner ermächtigt vorzuschreiben, daß die zuständige Behörde den Nutzungsberechtigten eines nicht genutzten Grundstücks, das sich zu landwirtschaftlicher Nutzung eignet,

– 1.

¹ Vom REM zus. mit dem Entw. einer DVO (R 22/2160, Bl. 22–48) sämtl. Reichsministern, dem StdF, RForstMstr. und GISTr. übersandt. Auch in: R 2/18018, unfol.; MA, RW 19/2464, Bl. 1–9. Bereits gelegentlich einer Besprechung im RJuM am 2. 4. 1936 über den Entwurf einer 4. DVO zum ReichserbhofG (vgl. Dok. Nr. 175 Anm. 3, 6), die u. a. für schlecht bewirtschaftete Erbhöfe die Einführung der Wirtschaftsüberwachung und die Wirtschaftsführung durch einen Treuhänder vorsah, hatte der Vertreter des REM geäußert, diese Frage „stünde im übrigen im unmittelbaren Zusammenhang mit Erwägungen, die zur Zeit im RErn[ährungs]M gepflogen würden über die Schaffung einer allgemeinen Wirtschaftsbeaufsichtigung sämtlicher Betriebe durch den Reichsnährstand, im besonderen die Beeinflussung schlecht bewirtschafteten landwirtschaftlichen Grundbesitzes jeder Art“. R 22/2196, Bl. 442.

² Als diese waren im DVO-Entwurf die Anerbengerichte festgelegt. Zu den divergierenden Auffassungen darüber s. Dok. Nr. 123.

zu einer Erklärung darüber auffordern kann, ob er das Grundstück bestellen oder in anderer Weise nutzen will,

– 2.

verpflichten kann, das Grundstück ganz oder zum Teil pachtweise einer in der Landwirtschaft erfahrenen Person zum Zweck landwirtschaftlicher Nutzung zu überlassen, wenn er das Grundstück nicht bestellen oder in anderer Weise nutzen will oder wenn er entgegen seiner Erklärung die Bestellung oder die anderweitige Nutzung nicht binnen einer angemessenen Frist vornimmt.

§ 3

Auf Erbhöfe findet dieses Gesetz keine Anwendung.

§ 4

(1) Mit Haft und mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig

– 1.

den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt,

– 2.

der gemäß § 1 Ziffer 1 an ihn ergangenen Aufforderung zu einer Wirtschaftsführung, die den in § 1 genannten Anforderungen entspricht, nicht nachkommt.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der zuständigen Behörde oder des Landesbauernführers ein.

§ 5

Eine Entschädigung durch das Reich wegen eines Schadens, der durch eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetz entsteht, wird nicht gewährt.

§ 6

(1) Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft erläßt die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

(2) Er kann zur Durchführung der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und Anordnungen Bestimmungen über die Anwendung von polizeilichem Zwang nach Maßgabe der Landesgesetze treffen.

§ 7

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag der Verkündung in Kraft.

Berlin, den...1936

Der Führer und Reichskanzler

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft

BEGRÜNDUNG

Allgemeines.

Die Ernährung des deutschen Volkes muß soweit wie möglich aus heimischer Erzeugung sichergestellt werden. Dieses Ziel kann bei dem beschränkten Lebensraum Deutschlands nur erreicht werden, wenn der zur Verfügung stehende Boden bis zum letzten ausgenutzt wird. Das Landvolk

hat zum größten Teil diese Notwendigkeit auch erkannt und in der Erzeugungsschlacht³ alle Kräfte eingesetzt, um der heimischen Scholle das Äußerste an Erträgen abzurufen. Bei einer Reihe von Betrieben und Grundstücken entspricht aber die Bewirtschaftung noch nicht den Anforderungen, die im Hinblick auf die Sicherung der Volksernährung aus heimischer Scholle an die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke gestellt werden müssen. Auch gibt es noch Betriebe und Grundstücke, die sich in einem so schlechten Zustand befinden, daß sie nur durch den Einsatz außerordentlicher Mittel wieder in die Höhe gebracht werden können. Die Gründe sind verschiedener Art. Teils liegt es an der Person des Betriebsführers selbst (mangelnde Sachkenntnis, Arbeitsscheu, Trunksucht, Interesselosigkeit, Alter, Krankheit und dergl.), teils hindern häusliche Verhältnisse (Familienstreitigkeiten, Erbschaftauseinandersetzungen usw.) eine sachgemäße Wirtschaftsführung, teils fehlt es auch an dem nötigen Betriebskapital. Jede Nachlässigkeit in der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke muß sich aber naturgemäß auf das Ergebnis der Erzeugungsschlacht auswirken und die Erzielung von Erträgen verhindern, die an sich möglich wären. Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß die Auswirkungen schlechter Wirtschaftsführung erfahrungsgemäß nicht auf die betreffenden Betriebe und Grundstücke beschränkt bleiben, sondern auch auf die benachbarten Betriebe und Grundstücke übergreifen.

Zu den wirtschaftlichen Folgen schlechter Bewirtschaftung einzelner Betriebe und Grundstücke treten aber noch ernste psychologische Auswirkungen. Es muß selbstverständlich die Arbeitsfreudigkeit der ihrer vaterländischen Pflicht genügenden Bauern und Landwirte beeinträchtigen, wenn ihnen im Zuge der Erzeugungsschlacht große Opfer an Geld und Arbeit zugemutet werden, auf der anderen Seite aber nicht ernstlich eingeschritten wird, wenn einzelne Betriebe und Grundstücke in der Bewirtschaftung immer mehr zurückkommen. Es muß deshalb dafür gesorgt werden, daß gegen solche Nutzungsberechtigte landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke, die ihre Pflicht der Allgemeinheit gegenüber nicht erfüllen, vorgegangen und notfalls eine entsprechende Bewirtschaftung ihrer Betriebe und Grundstücke erzwungen werden kann. Von Zwangsmaßnahmen wird voraussichtlich nicht allzu häufig Gebrauch gemacht werden müssen, es kann im Gegenteil angenommen werden, daß schon die Tatsache des Vorhandenseins von Eingriffsmöglichkeiten in vielen Fällen genügt, um den verantwortlichen Betriebsführer zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsführung zu veranlassen. In manchen Fällen wird hierzu auch eine behördliche Verwarnung ausreichen. Nur in wenigen schweren Fällen wird es zur Anordnung und Durchführung schärferer Zwangsmaßnahmen kommen müssen.

Bei Erbhöfen bieten bereits die Bestimmungen des Reichserbhofgesetzes ausreichende Handhabe, um im Wege der Standeszucht gegen schlecht wirtschaftende Bauern vorzugehen⁴. Für Nichterbhöfe bestehen aber zur Zeit keine Vorschriften, die für entsprechende Maßnahmen eine rechtliche Grundlage bieten würden. Soweit gerichtliche oder sonstige behördliche Eingriffsmöglichkeiten im bürgerlichen Gesetzbuch, im Zwangsversteigerungsgesetz, in der Konkursordnung, in den Vorschriften über das Sicherungsverfahren usw. vorgesehen sind, dienen sie vorwiegend dem Schutz *Einzelner*, insbesondere der Gläubiger. *Das Recht des Volkes* auf Sicherung der Ernährungsgrundlage durch möglichst intensive Bewirtschaftung des heimischen Grund und Bodens *tritt demgegenüber in den Hintergrund*. Die erwähnten Bestimmungen können in der Praxis auch aus dem Grunde wenig nützen, weil durchaus nicht bei allen schlecht bewirtschafteten Betrieben Gläubigerinteressen auf

³ Zur „Erzeugungsschlacht“ hatte REM Darré erstmals auf dem 2. Reichsbauerntag im Nov. 1934 aufgerufen, sie wurde fortan alljährlich propagiert und bezeichnete die Gesamtheit der Bemühungen um die Intensivierung der Bodennutzung und Erzeugungssteigerung sowie der Produktionslenkung, Arbeitskräfteversorgung, Mechanisierung etc. Vgl. ARH II/1, Nrr. 7 Anm. 4, 98 Anm. 1; generell CORNI/GIES S. 261–266, 309 ff.

⁴ Das REG vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685; s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3) ermächtigte in § 15 das Anerbengericht, bei Verlust der „Ehrbarkeit“ des Bauern oder bei Überschuldung infolge nicht ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung die Verwaltung und Nutznießung des Erbhofs dauernd oder auf Zeit auf seine Ehefrau oder den Anerben zu übertragen, den Bauern also abzunehmen. Waren weder Ehefrau noch Anerbe vorhanden, konnte der Hof auf eine vom Reichsbauernführer vorzuschlagende „bauernfähige“ Person übertragen werden.

dem Spiele stehen. Manche schlecht bewirtschafteten Betriebe sind nicht hoch verschuldet oder gar überschuldet. Wenn aber Gläubigerinteressen an sich rechtlich zur Einleitung von Zwangsmaßnahmen Anlaß geben könnten, so nehmen die Gläubiger doch häufig davon Abstand, solche anzuwenden, da sie fürchten, daß sie zu einer Unterbewertung des Betriebes bzw. des Grundstücks und damit zum Ausfall von Forderungen führen könnten. Häufig scheuen die Gläubiger auch die Kostenvorschüsse für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen oder sie befürchten, daß es infolge der Bestimmungen über den Vollstreckungsschutz im Zwangsversteigerungsverfahren⁵ letzten Endes überhaupt nicht zu einem Zuschlag und damit zu einer Befriedigung ihrer Forderungen kommen werde. Greifen die Gläubiger aber zu, so tritt im Betrieb nicht selten eine wesentliche Ertragsminderung ein, insbesondere dann, wenn städtische Gläubiger zur Rettung ihrer Hypotheken landwirtschaftliche Grundstücke erwerben, ohne sie selbst bewirtschaften zu können. Die Gläubiger warten in diesen Fällen nicht selten nur auf günstige Verwertungsmöglichkeiten und lassen solange die Grundstücke brach liegen.

Angesichts des Mangels an rechtlichen Handhaben zum Eingreifen in solchen Fällen haben manche Bauernführer versucht, durch *Ermahnungen* nachlässige Betriebsführer zu einer besseren Wirtschaftsführung zu bringen. Diese Bemühungen haben in einigen Fällen auch Erfolg gehabt. In anderen haben sich aber die Betroffenen auf den Standpunkt gestellt, daß sie mit ihrem Grund und Boden und ihrem Betrieb machen könnten, was sie wollten. Die *Bestellung* schlecht bewirtschafteter Grundstücke *durch Nachbarn*, die bei einer weiteren Verschlechterung des Kulturzustandes solcher Grundstücke für ihr eigenes Land fürchten, ist nur dann möglich, wenn der Betroffene die fremde Bestellung duldet. Gelegentliche *Bestrafungen* wegen groben Umfugs, bei Vernachlässigung des Tierbestandes auch wegen Tierquälerei, blieben vereinzelt und konnten nicht grundlegend helfen. § 361 Ziffer 5 des Strafgesetzbuches⁶ bietet ebenfalls keine wirksame Handhabe, um eine sachgemäße Wirtschaftsführung zu erzwingen. Die Verhängung von *Schutzhaft*, die auch schon versucht worden ist, kann zwar den Schutzhäftling allmählich erziehen, sie vermag aber eine sachgemäße Führung der Wirtschaft des Schutzhäftlings im Augenblick nicht sicherzustellen.

Der Mangel an ausreichenden Rechtsgrundlagen zum Eingreifen bei mangelhafter Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke hat sich übrigens schon in der Kriegs- und Nachkriegszeit unliebsam bemerkbar gemacht. Die Bekanntmachung über die Sicherung der Ackerbestellung vom 31. März 1915 – Reichsgesetzbl. S. 210 – in der Fassung der Verordnungen vom 9. März 1917 (Reichsgesetzbl. S. 224), 22. Februar 1918 (Reichsgesetzbl. S. 87), 4. Februar 1919 (Reichsgesetzbl. S. 177)⁷ und 11. April 1919 (Reichsgesetzbl. S. 387) sollte ihm abhelfen. Nach diesen Bestimmungen konnte die untere Verwaltungsbehörde die Nutzung von Grundstücken mit Zubehör dem Berechtigten entziehen und dem Kommunalverband übertragen. Die Bestimmungen haben jedoch größere praktische Bedeutung nicht erlangen können, da die Kommunalverbände derartige Betriebe und Grundstücke nur ungern übernahmen. Sie sind schließlich durch Gesetz vom 13. März 1929 (Reichsgesetzbl. I S. 77) wieder aufgehoben worden.

Der vorliegende Entwurf will nun dem geschilderten Mangel abhelfen. Er geht davon aus, daß jedem Nutzungsberechtigten eines landwirtschaftlichen Betriebs oder Grundstücks die Verpflichtung gegenüber der Volksgemeinschaft obliegt, den Betrieb oder das Grundstück so zu bewirtschaften, wie dies im Hinblick auf die Sicherung der Volksernährung gefordert werden muß. Erfüllt ein Nutzungsberechtigter die hiernach an die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe und

⁵ Nach Maßgabe des Zweiten Gesetzes über den landwirtschaftl. Vollstreckungsschutz vom 27. 12. 1933 (RGBl. I S. 1115) und der VO über den Vollstreckungsschutz im Verwaltungszwangsverfahren und über die landwirtschaftl. Zwangsverwaltung vom 8. 2. 1934 (RGBl. I S. 84); s. ARH I/2, Nr. 274 P. 21; PFUNDTNER/NEUBERT III b, Nr. 7 S. 9–17, 31–33.

⁶ § 361 Ziff. 5 StGB lautete: „Mit Haft wird bestraft: [...] 5. Wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang dergestalt hingibt, daß er in einen Zustand gerät, in welchem zu seinem Unterhalte oder zum Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittelung der Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß.“

⁷ Aufgr. dieser VO waren die geltenden Bestimmungen i. d. F. der VO über die Sicherung der Landbewirtschaftung vom 4. 2. 1919 (RGBl. S. 179) neu bekanntgemacht worden.

Grundstücke zu stellenden Anforderungen nicht, so soll er zu einer entsprechenden Wirtschaftsführung gezwungen werden können. Zwangseingriffe sollen aber die am Grundstück berechtigten Personen, insbesondere die dinglich gesicherten Gläubiger, nicht schlechter stellen, als sie sich ohne Zwangseingriffe stehen würden. Es werden deshalb in den Durchführungsvorschriften Bestimmungen getroffen werden, die die berechtigten Belange derjenigen, denen Rechte am Grund und Boden zustehen, nach Möglichkeit wahren.

Dem Grundgedanken des Gesetzes würde es nicht entsprechen, wenn nutzbarer heimischer Boden völlig ungenützt bleiben könnte. Der Entwurf beschränkt sich deshalb nicht nur auf die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke, er bestimmt auch, daß nicht genutzte sonstige Grundstücke, die sich zu landwirtschaftlicher Nutzung eignen, gegebenenfalls zwangsweise zu landwirtschaftlicher Nutzung herangezogen werden können. Dabei wird davon ausgegangen, daß es grundsätzlich jedem überlassen sein soll, in welcher Weise er seine Grundstücke nutzen will. Es soll aber verhindert werden können, daß landwirtschaftlich nutzbare Grundstücke überhaupt ungenützt bleiben. Dem Nutzungsberechtigten soll es ferner überlassen sein, eine etwaige Feldbestellung selbst vorzunehmen. Nur wenn er die Bestellung nicht vornimmt und das Grundstück auch nicht anderweitiger Nutzung zuführt, soll er verpflichtet werden können, es einer geeigneten Person zu landwirtschaftlicher Nutzung pachtweise zu überlassen.

[...] ⁸

⁸ Folgt: II. Einzelheiten. – Fortgang s. Dok. Nr. 123.

Zitierhinweis

Nr. 120 Entwurf und Begründung eines Gesetzes zur Sicherung der Landwirtschaft. 16. Juli 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d120>